

[← LEGALOPS](#)

CONFIDENCIAL · PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE · USO INTERNO Y DEL PATROCINANTE · NO PUBLICAR

C-4713-2025 · 3ER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO · JURI / ARAYA · SUMARIO · DEMANDANTE: JORGE JURI · PATROCINANTE: FRANCO ANABALÓN

C-4713-2025 — Cese de goce gratuito: *tablero del probatorio*

Nueve puntos de prueba, ocho días. Qué cubre cada punto, dónde está cada documento en OneDrive, quién testifica y con qué riesgo de tacha, cómo se cruza con C-6511 y qué falta hasta el 29. Estado al **21 de septiembre de 2026**.

21 SEP 2026día 1 de 8 · confirmado por Franco
documentos hasta el 29-09

DÍAS QUE QUEDAN

8

vence el martes 29-sep

TESTIGOS

5**ofrecidos**según Franco, el 21 ·
verificar OJV el 22PUNTOS CON
DOCUMENTO**5 / 9**5, 6 y 7 se cierran con
un certificado cada unoFRUTOS DESDE EL 14-
11-2020**\$187,8 M**71 meses · cuota de
Jorge ≈ \$62,6 M

DRIVE DE MARZO

Sin abrirFranco nunca pudo
entrar · reemplazado por
OneDrive**§1 El reloj — 8 días, art. 686 → 90 CPC**

Resolución del 17-09-2026  notificada por el estado; 18, 19 y 20 feriados; día 1 el lunes 21. El sábado cuenta (el folio 35  [ebook pág. 69](#) lo dice). Franco lo confirmó por correo el 21: «hoy es

primer día del probatorio... acompañar todos los documentos a más tardar el día 29-09-2026».

DÍA 1 • **HOY**

Lun 21

Franco acompaña documentos y ofrece testigos. Jorge comparte OneDrive.

DÍA 2

Mar 22

Último día de nómina (art. 90 inc. 2), para las dos partes. Leer en la OJV el escrito del 21.

DÍA 3

Mié 23

Certificados CBR (San Miguel primero) y de estado de C-6511, C-4776, RIT 1770.

DÍA 4

Jue 24

Pedir exhibición (art. 349) y absolución de Aída y Christian (art. 385).

DÍA 5

Vie 25

Una sola base de renta. ¿Testigos citados?

DÍA 6

Sáb 26

Cuenta como día. Sin audiencia.

DÍA 7

Lun 28

Testimonial 09:00, Huérfanos 1409 piso 17 (abogados por vía telemática, art. 77 bis).

DÍA 8

Mar 29

Testimonial 09:00. Vence el término: documentos, exhibición y absolución hasta hoy.

LO QUE AÚN PUEDE MOVER EL RELOJ

El «Incidente — De Común Acuerdo» del 09-sep sigue sin leer en la Historia de la OJV. Si fuera una suspensión del art. 64 inc. 2 acogida, los plazos se suspenden. Franco dice que el probatorio «inició», lo que es incompatible con una suspensión vigente. Sigue siendo inferencia: se cierra el 22 en la OJV.

§2

Lo que ellos contestaron — y lo que se les escapó

Contestación de 24-sep-2025 (folio 32), firmada por Eduardo Achu Moscoso y Nicolás del Real Castillo por Aída Rosemarie Laso Tirapegui y Christian Mauricio Araya Laso. Los mismos abogados litigan C-6511: todo lo que se diga aquí lo leen allá.

Confesión 1 — arriendan, y dan los roles SII

§74 • TAMBIÉN §§37, 38 Y 72 •  [EBOOK PÁG. 66](#) • [PÁG. 58](#)

«el mandato conferido expresamente facultaba a nuestros representados para arrendar los bienes raíces de la causante, habiéndose celebrado en ejercicio de dicha facultad contratos de arriendo respecto de (1) inmueble Rol SII 387-383... (2) inmueble Rol SII 387-384... y el (3) inmueble Rol SII 3228-3»

Tres inmuebles identificados por rol, con contratos de arriendo reconocidos por escrito. **Resuelve los puntos 2 y 4 con su propia firma** y abre la exhibición del art. 349: los contratos existen, ellos lo dicen. Cruce: SII/DEDECON 14859  certifica que 387-383 y 387-384 **no registran ingresos por arriendo declarados**.

Confesión 2 — dicen que pagan el impuesto territorial; dos documentos dicen que no

§37 •  [PÁG. 58](#) • CONTRA [CERTIFICADO TGR](#) Y [COMPROBANTE](#)

«preocupándose de su mantención, lo que implica pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial»

Certificado TGR: Chile España 8316-B debe **\$1.325.978** de contribuciones (15-mar-2026). Comprobante: **\$672.834** de contribuciones de las bodegas los pagó Jorge (07-dic-2022). Mientras ellos cobran, Jorge paga. Falta el certificado TGR del resto de los roles: con uno es un ejemplo, con todos es un patrón.

Confesión 3 — invocan un mandato que, en su propia versión, se extinguió el 14-11-2020

§§4, 36, 37 Y 73 · ART. 2163 N° 5 CC ·  §73 PÁG. 64 · [DEFUNCIÓN](#)

Ellos fijan las dos fechas: mandato del 18-feb-2019 y muerte de Marta el 14-nov-2020, y dicen administrar «hasta el día de hoy». **El mandato termina por la muerte del mandante.** Su respuesta anticipada es el §73: mandato tácito entre comuneros (arts. 2305 y 2081 CC, CS 37.999-2017). El 2081 autoriza a administrar y conservar, no a quedarse los frutos: quien cobra la renta de un bien indiviso la debe a la comunidad (arts. 2308 y 2310 CC).

⚠ **Cuidado con C-6511:** allá la tesis es que Marta nunca compareció al mandato. Aquí se argumenta «**aun en la hipótesis de la contraria**»: si el mandato valiera, se extinguió el 14-11-2020. Nunca «el mandato válido se extinguió». Ver §6.

Sus tres excepciones y la crítica que da en el blanco

LO QUE HAY QUE CONTESTAR · PUNTOS 9 Y 3 ·  §62 PÁG. 63

1. Falta de legitimación activa por indignidad pendiente en C-4776-2025 → punto 9: es su excepción, la prueban ellos (art. 1698 CC) y no existe sin sentencia (art. 974 CC). **2. Litispendencia por conexidad** con C-4776. **3. Ineptitud del libelo**, y dentro, el §62: «la demanda alega el uso y goce gratuito, lo que supone que no se percibieron frutos».

La respuesta al §62 está en su §74: si arrendaron a terceros y cobraron, el goce no es la ocupación física sino **la percepción de los frutos**. Quien arrienda y se queda la renta goza más plenamente que quien habita. Se alega así, con su párrafo al lado, no se descubre en la audiencia.

La pinza — y por qué el 17-09 la desarmó

§§76-80  PÁG. 67 + FOLIO 43  → [RESOLUCIÓN DEL 17-09-2026](#)

Primero pidieron que la sentencia rechace la indemnización porque el daño no se probó (§§76-80: la reserva del 173 no procede en extracontractual, CS 4325-2013). Después, en el folio 43, pidieron sacar «naturaleza y monto» del punto 3 para que no se pudiera probar. **El tribunal dejó el punto 3 intacto.** La puerta está abierta 8 días: **si el número entra ahora, los §§76-80 se les dan vuelta.** Si la Corte llegara a tocar el punto 3: la demanda se funda en la comunidad (2304 ss., 2308, 2310 CC), que no exige dolo, y la cita de Alessandri de su propio §78 admite la reserva del 173 en «relaciones jurídicas preexistentes». Una comunidad hereditaria lo es.

Contraataque: las 10 bodegas y el rol 423-429

NO ES EXCEPCIÓN FORMAL · VUELVE COMO PRUEBA ·  PÁG. 54 · [PÁG. 59](#)

Sostienen que Jorge ocupa sin título el rol 423-429 (uno de los que demanda), que ocupó 10 bodegas de su abuela y que percibió la renta de Chile España 8316-B. Espejo: ellos detentan cinco bodegas sin título (H-036) y el acceso a las bodegas y al mausoleo se negó el 19-ene-2023 y por requerimiento notarial el 10-sep-2025.

La versión de Jorge sobre cada una tiene que estar escrita antes de la absolución de posiciones, no improvisada en ella.

§3 Los nueve puntos — prueba y ruta en OneDrive

Carpeta compartible con Franco: [_ActiveOps/LegalOps/CHL-2026-C-4713-2025/Prueba-por-punto-de-prueba/](#) — 47 archivos con manifiesto MD5 e [INDICE.md](#) · [PDF de esta página](#) · [consolidado .md](#). Sin el diagnóstico de TDAH ni el peritaje sociofamiliar (§6, cruce 5). Cada pieza lleva su **fuerza probatoria**:

probatoria: PÚBLICO · PLENA FE CONFESIÓN · PLENA PRUEBA PRIVADO DE LA CONTRARIA · ART. 346
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN PRESUNCIÓN · ART. 426 CÁLCULO PROPIO · NO ES PRUEBA —
detalle y norma en el desglose del 21-09 (§1 y §2).

1 Titular o titulares del dominio de los inmuebles. Hechos y antecedentes que lo acreditan

CUBIERTO

CARGA: NOSOTROS · EL PUNTO QUE SOSTIENE A LOS OTROS OCHO · CARPETA 01_DOMINIO

- Certificado de posesión efectiva, 28-02-2025 [bee9fe7c...](#) PÚBLICO · PLENA FE
- Dominio vigente CBR Santiago: fs. 34771 N° 50450, 34772 N° 50451, 34773 N° 50452 (2022) PÚBLICO · PLENA FE
- **Dominio vigente CBR San Miguel, fs. 13163 vta N° 12200 — primero:** Chile España 8316-B no está en la posesión efectiva y es el 70 % del número PÚBLICO · PLENA FE

2 Si los demandados ocupan los inmuebles; título de la ocupación y si es a título gratuito

CUBIERTO

CARGA: NOSOTROS · EL TÍTULO LO PRUEBAN ELLOS · CARPETA 02_OCUPACION-Y-TITULO (21 ARCHIVOS)

- Cuentas de agua Chile España 8316-B a nombre de Claudia Orellana [121 págs., titular en pág. 1](#); ENEL LC30 D508 a nombre de Paula Acevedo B. [30 boletas, mar-2026 en pág. 1](#) y D509 [sep-2023 → mar-2026](#)
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN → plena con **oficio** a ENEL / Aguas Andinas
- WhatsApp: transferencias de Rosemarie a Marisol «por arriendo» (\$100.000 / \$200.000) [y recorte donde reconoce percibir arriendos](#) PRIVADO DE LA CONTRARIA · ART. 346
- Constatación de Rodrigo Opazo en LC30: stickers CENSO en 508 [y 509](#), portería [instructivo de mudanzas](#) (4 fotos) · 6 audios del 02-04-2026 con transcripción [transcripción](#): el conserje Julio confirma arriendo a personas naturales
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN → vale lo que valga Rodrigo declarando
- 5 fotos de Chile España 8316-B (27-03-2026) PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN
- ⚠ Fecha de la constatación: 15-05 en el KANBAN, 23-05 en el índice de evidencia. Confirmar con Rodrigo antes de que declare
- Su §74 ya confiesa la ocupación por arrendatarios CONFESIÓN · PLENA PRUEBA: el punto se gana con exhibición (art. 349) + testigos

3 Acción u omisión dolosa o culpable con perjuicios; naturaleza y monto

EN CURSO

CARGA: NOSOTROS · EL PUNTO QUE VALE EL PROBATORIO ENTERO · CARPETA 03_PERJUICIOS-NATURALEZA-Y-MONTO

- TGR: deuda de contribuciones Chile España \$1.325.978 (15-03-2026)  709431fc...
PÚBLICO · PLENA FE
- Comprobante \$672.834 pagados por Jorge, contribuciones de las bodegas (07-12-2022)  ce2f14c8... **PÚBLICO · PLENA FE**
- Solicitud notarial FEA de acceso al mausoleo y bienes (10-09-2025), sin respuesta 
PÚBLICO · PLENA FE · el silencio: **PRESUNCIÓN · ART. 426**
- SII/DEDECON 14859: roles 387-383 y 387-384 sin ingresos por arriendo declarados 
PÚBLICO · PLENA FE
- Serie mensual de renta de mercado por propiedad (base de cálculo, §5)  CSV
CÁLCULO PROPIO · NO ES PRUEBA
- La base son tasaciones de corredor: se sostiene si Daniela y Virginia declaran
- Certificados TGR del resto de los roles · aviso del SII a Jorge por arriendos que no percibe (ubicar)

4 Avalúo comercial de los inmuebles y valor de arriendo según ubicación

OBJETABLE

CARGA: NOSOTROS · CARPETA 04_AVALUO-Y-RENTA (6 TASACIONES)

- Daniela Escanilla, RE/MAX Diamante, 11-03-2026: Chile España EV-04899  (arriendo \$2.119.580 · valor \$290.485.981), D508 EV-04910  y D509 EV-04907  (\$362.560 · \$68.209.025) **PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN**
- Virginia Guiñez, RE/MAX TrueHome, 31-03-2026: La Cisterna EV-14659 , D508 EV-14696 , D509 EV-14701  (9,7 UF/mes) — la máxima, y la base de la serie de la RE
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN
- Dos tasaciones por departamento con valores distintos: se acompaña **una sola base** (la máxima) y se explica por qué
- Son «tasación online» de corredor: documento privado, objetable. Las dos corredoras están en la lista para reconocerlas
- Bodegas de Diagonal Paraguay 254 y estacionamiento: sin tasación (Portal Inmobiliario \$150.000 en marzo; estimativo ≈ \$54.750 en la serie RE). **Un solo número con una sola fuente antes del 29**

5 Antecedentes y estado de la causa C-6511-2022 (6° JC Santiago)

FALTA

CARGA: AMBAS · CARPETA 05 VACÍA

- Certificado de estado o carátula desde la OJV. Costo cero. Acompañar el estado, **sin comentar el informe pericial** (ver §6)

6 Antecedentes y estado de la causa C-4776-2025 (19° JC Santiago) — indignidad

FALTA

CARGA: AMBAS · ES LA DEFENSA CENTRAL DE LA CONTRARIA · CARPETA 06 VACÍA

- Certificado de estado: sin sentencia, demandado sin notificar (exhorto a Canadá). El mismo documento desarma el punto 9

7 Antecedentes y estado de la causa RIT 1770-2024 (7° JG Santiago)

FALTA

CARGA: AMBAS · CARPETA 07 VACÍA

- Certificado del Juzgado de Garantía. ⚠ La contestación afirma que el MP pidió no perseverar y que se acogió: **verificar antes de pedirlo**. Si es efectivo, este punto juega en contra

8 Antecedentes, términos y vigencia del mandato general de administración

CUBIERTO

CARGA: ELLOS LO INVOCAN · NOSOTROS PROBAMOS LA EXTINCIÓN · CARPETA 08_MANDATO-Y-EXTINCIÓN

- Mandato general Rep. 2704-2019 (18-02-2019), copia certificada del Archivo Judicial PÚBLICO · PLENA FE
- Certificado de defunción de Marta Adriana Tirapegui Domínguez (14-11-2020) → art. 2163 N° 5 CC PÚBLICO · PLENA FE
- Formulación: «aun en la hipótesis de la contraria, se extinguió». Nunca conceder que Marta lo otorgó (C-6511)

9 Efectividad de la falta de legitimación activa del demandante. Hechos y circunstancias que lo acrediten

CUBIERTO

CARGA: ELLOS · TEXTO EN SINGULAR DESDE EL 17-09 · CARPETA 09_LEGITIMACION-ACTIVA

- Posesión efectiva: Jorge heredero en representación de su madre Marta Adriana Laso Tirapegui (+1982) PÚBLICO · PLENA FE
- Mismo certificado del punto 6: sin sentencia de indignidad no hay falta de legitimación (art. 974 CC)

§4 Testigos — quién, sobre qué, con qué tacha, y si están validados

Lista definitiva enviada a Franco el 27-03-2026 (5 personas) [lista definitiva](#), tras la preliminar del 20-03 y la depurada del 25-03 . El 21-09 Franco escribió que ofreció «los testigos que me indicaste». **Validado hoy significa: confirmado por Jorge en marzo**. No consta reconfirmación para el 28/29 ni citación por receptor (Franco dijo el 24-03 que los notificaría). Las tachas del art. 358 CPC no impiden declarar: se oponen antes de la declaración y el tribunal las resuelve en la sentencia.

TESTIGO	RELACIÓN · COMUNA	PUNTOS	HECHO PROPIO QUE APORTA	TACHA
Virginia Guíñez Cortez corredora RE/MAX TrueHome · psicóloga forense	Corredora de Jorge (venta de bienes propios) · Las Condes	4 · 3	Sus tres tasaciones del 31-03 y el valor de arriendo de mercado. Su ítem 2 (venta por falta de liquidez, «omisión dolosa») es conclusión, no hecho: acotar a lo que tasó y vio.	N° 6 F interés relació vigente parente
Daniela Escanilla Matus	«Prima lejana» · Vitacura	4 · 2 · 3	Sus tres tasaciones del 11-03; visita a las propiedades para verificar ocupación	N° 1 I si el p del 4.º

TESTIGO	RELACIÓN · COMUNA	PUNTOS	HECHO PROPIO QUE APORTA	TACHA
corredora RE/MAX Diamante · ing. ejecución			(anunciada en marzo: ¿se hizo?). Su relato de «abuso patrimonial... fraude, estafa» es calificación jurídica: el tribunal no la valora. Acotar.	el grad del 28
Rodrigo Jesús Opazo Iturra ingeniero civil industrial	Amigo de la infancia · Machalí (O'Higgins)	2	Fue a Lord Cochrane 30, fotografió 508 y 509 (stickers CENSO), la portería y el instructivo; el conserje le dijo que están arrendados a personas naturales (audios 02-04). El hecho propio más limpio del punto 2.	N° 7 F amistad contrar hechos
María Soledad Riquelme Laso psicóloga clínica	Prima hermana · Las Condes	2 · 3 · 8	Que desde 2017 los demandados administran, arriendan y usufructúan los bienes; que Rosemarie ofreció a Marisol una suma para que desistiera «del juicio principal» y no explicó qué pasaría con los arriendos. ⚠ Su lista dice \$75 M; en C-21990 aparece otra cifra: fijarla antes de que declare.	N° 1 S 4.º gra
Marisol Elizabeth Laso Tirapegui profesora de castellano	Tía · heredera y comunera · co- demandante en C-6511 · Las Condes	2 · 3 · 1	Única heredera que recibe transferencias de Rosemarie «por arriendo», montos que estima poco transparentes; acceso al mausoleo y a las bodegas bloqueado; ha visto ocupantes en Gran Avenida. Hecho propio fuerte y corroborado por los WhatsApp.	N° 1 4 3.er gr interés comuner

DESCARTADOS EL 25-03 (NO VAN)

Sofía Anais Navarrete Molina (hija de Daniela Molina; las 5 bodegas de Diagonal Paraguay 254 y el acceso negado el 19-ene-2023) y Daniela Andrea Molina Rivera (pareja; consecuencias del conflicto). Motivo declarado a Franco: falta de disponibilidad, por enfermedad crónica grave o por estar fuera de Chile. Sus hechos entran por documento (libro de visitas 22-01-2023, cartas certificadas) o por absolución de posiciones.

LO QUE DECIDE SI HAY TESTIMONIAL EL 28

1) Que la nómina ofrecida el 21 sea esta y esté completa: nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio (art. 90 inc. 2). 2) Que cada testigo esté **citado**: sin citación, el que no llega no se puede forzar y no hay segunda fecha. 3) Que Daniela y Virginia estén: sin ellas, las seis tasaciones son papel objetable. Tres preguntas a Franco, una por mensaje.

El número — frutos civiles desde el 14-11-2020

Nominal, sin reajuste ni intereses, 71 meses (nov-2020 → sep-2026), UF del día 1 de cada mes.

Regla de valor (la misma de la RE): primero el documento de ellos; si no hay, el máximo de las tasaciones; si no hay tasación, estimativo con fuente y método declarados. Serie completa en la carpeta 03.

INMUEBLE	ROL SII	BASE DEL VALOR	MENSUAL	71 MESES	ESTADO
Casa Chile España 8316-B, San Miguel	3228-3	tasación 53,2 UF (Daniela = Virginia)	\$2.119.580	\$134.101.821	✅ tasa está en
Depto 508 Lord Cochrane 30	387-383	máx. tasación 9,7 UF (Virginia)	\$386.465	\$24.450.896	✅ tasa
Depto 509 Lord Cochrane 30	387-384	máx. tasación 9,7 UF (Virginia)	\$386.465	\$24.450.896	✅ tasa
Bodegas Diagonal Paraguay 254 (×4)	387-491 423-429	estimativo proporcional	≈ \$54.750	\$4.784.561	🟡 sin t rol del c
Total nominal				\$187.788.174	cuota d

LA TABLA DE MARZO NO ES ESTA

El correo del 16-03 a Franco decía **\$191.660.800** (64 meses a \$2.994.700, con D508/D509 de Daniela y bodegas a \$150.000). Están a 2 %, pero con bases distintas en tres unidades. **Dos cifras nuestras para el mismo mes son munición de la contraria.** Lo que entre a C-4713 usa esta base; la de marzo queda como piso, no como segunda versión.

Riesgos cruzados con C-6511-2022 — la causa madre

Mismos demandados, mismos abogados (Achu / del Real), mismo patrocinante (Franco por Jorge y Marisol). C-6511 pide la nulidad de la compraventa del 504-D hecha con el mandato, la restitución, \$50 M de perjuicios para Jorge y reserva del art. 173 inc. 2 para frutos. Cada palabra de C-4713 se lee allá.

1 · El mandato: extinguido aquí, inexistente allá

En C-4713 el camino corto es «se extinguió por muerte» (2163 N° 5). En C-6511 la tesis es que Marta **no compareció** (huella inhábil, art. 412 N° 2 COT; CS 11774-2024): el mandato no vale desde el origen. Si en C-4713 se escribe «el mandato válido se extinguió», la contraria lo lleva a C-6511 como admisión.

Fórmula: «aun en la hipótesis de la contraria, el mandato que invocan se extinguió el 14-11-2020; sin perjuicio de lo que se discute en C-6511 sobre su otorgamiento». Y punto 8 sin adjetivos.

2 · Punto 5: el estado de C-6511 entra, el informe pericial no se comenta

C-6511 está en prueba: informe de Janira (D1 inhábil, D2 sin mirar) objetado por Achu el 15-09. El certificado de estado se acompaña como está. **Nada de «la pericia demostró»:** la ampliación a D2 está pendiente y una frase de más aquí fija posición allá.

3 · Una sola puerta por mes: C-4713 · C-6511 · RE

C-4713 cobra frutos desde el 14-11-2020. C-6511 reserva frutos y perjuicios (173 inc. 2) y pide \$50 M por la herida de origen. La RE pedirá lucro cesante desde el 18-02-2019 de todas las propiedades. **Los mismos meses no se cobran dos veces:** lo que C-4713 conceda por 508, 509, Chile España y bodegas desde nov-2020, la RE lo descuenta; los \$50 M de C-6511 se deslindan antes de presentar la RE.

Su §62 («goce gratuito supone que no hubo frutos») y una eventual excepción de litispendencia en la RE se contestan con el mismo cuadro: tres acciones, tres títulos, un solo peso por mes.

4 · Absolución de posiciones: si la pedimos, la piden

Si se pide la absolución de Aída y Christian (art. 385), la contraria pedirá la de Jorge, que está en Canadá. Franco tiene poder amplio (art. 7 incs. 1º y 2º) y en C-6511 ya se litigó su autorización para absolver (reposición de la contraria, 08-08). **Lo que Jorge conteste en C-4713 sobre las 10 bodegas, el rol 423-429 y la renta de Chile España se lee en C-6511 y en C-4776.** La versión escrita de cada hecho, antes.

5 · Los documentos de salud no entran a esta causa

El correo del 16-03 dejó en la carpeta de Drive el diagnóstico de TDAH y el borrador de peritaje sociofamiliar «a criterio» de Franco. El rubro de la descompensación es de la RE (ítem 11), aparte por decisión de Jorge; en C-4713 ya se rechazó «TDAH → pérdida de ingresos»; C-4776 necesita a Jorge impedido 2017-2020 y la RE lo necesita funcional 2000-2019. Un documento clínico en este expediente lo citan en los tres. **La carpeta de OneDrive no los incluye.** Franco ya desechó el peritaje socioeconómico en octubre de 2025 («no veo utilidad»).

6 · Testigos compartidos

Marisol es co-demandante en C-6511 y testigo aquí; María Soledad declararía sobre la oferta de Rosemarie para que Marisol desistiera «del juicio principal», que es C-6511. Lo que digan en esta testimonial queda en un expediente que la contraria puede acompañar allá. **Las cifras (la oferta) y las fechas (desde 2017) se fijan con documento antes del 28, o no se dicen.**

7 · Prescripción: fundar en comunidad, no en el 2314

Demanda del 01-04-2025; frutos desde nov-2020. Si se calificara extracontractual (art. 2332, 4 años), los primeros meses (nov-2020 → mar-2021) quedarían expuestos. Fundada en la comunidad (2308, 2310 CC) la

prescripción es la ordinaria de 5 años (2515). Y el abandono (152 CPC) borraría la interrupción (2503): con el probatorio abierto el reloj se reinició el 17-09 → ~17-03-2027.

§ 7

Escritos de la contraria donde reconocen que administran, arriendan y ocupan

Mismas partes, mismos abogados. Lo dicho en C-6511 entra a C-4713 por el art. 398 inc. 2 CPC (confesión en juicio diverso entre las mismas partes: puede valer como prueba completa) con copia autorizada del folio y el certificado del punto 5. Once citas con página en el desglose del 21-09, §3.

#	CAUSA · ESCRITO	CITA	RECONOCE	FUERZA
E-1	C-4713 · contestación folio 32 · §74  pág. 66	«habiéndose celebrado... contratos de arriendo respecto de (1) Rol SII 387-383... (2) Rol SII 387-384... y el (3) Rol SII 3228-3»	Contratos de arriendo sobre tres roles, con fojas del CBR	★ co judici prueb
E-2	C-4713 · contestación · §38  pág. 58	«ese uso y goce pertenece a los terceros a quienes se le han arrendado dichos inmuebles»	Ocupación por arrendatarios que ellos pusieron	confe
E-3	C-4713 · contestación · §72  pág. 66	«Dicha administración no se limita a cobrar rentas»	Cobran rentas	confe
E-4	C-4713 · contestación · §37  pág. 58	«pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial» · «dar en arriendo... bajo condiciones de mercado»	Arriendan a precio de mercado (fija el estándar del punto 4); dicen pagar contribuciones y la TGR dice que no	confe judici falsa instru públic
E-5	C-4713 · contestación · §§4, 36, 73  pág. 64	Mandato 18-02-2019 · Marta † 14-11-2020 · administran «hasta el día de hoy» · en subsidio, mandato tácito entre comuneros (2305, 2081)	Administración post-mortem; su título después de la muerte es el 2081	confe admis marco
E-6	C-4713 · contestación · §62  pág. 63 y contrademanda de hecho  pág. 54	«el "uso y goce gratuito"... supone que no se percibieron frutos» · Jorge ocupa el rol 423-429 y 10 bodegas	Reconocen, para atacar, que el objeto son frutos percibidos	argun conte §74

#	CAUSA · ESCRITO	CITA	RECONOCE	FUERZA
E-7	C-6511 · dúplica folio 22 · ebook págs. 86-87  PDF pág. 16	Aída «ha continuado administrando... percibiendo el producto de arriendos» (art. 2168)	Percepción de arriendos después de la muerte, por escrito, en 2022	confe juicio 398 i
E-8	C-6511 · dúplica · ebook págs. 81-83  PDF pág. 11	Marta trasladada en 2017 a un depto arrendado (503) porque el 504-D «no disponía del espacio»	Ellos ocuparon el 504-D desde 2017 (⚠️ nuestra réplica lo admitió; el 504-D es de C-6511, no mezclar)	confe juicio
E-9	C-6511 · dúplica · ebook pág. 84  PDF pág. 13 y 3.4 pág. 90  PDF pág. 20	«Jorge ocupaba gratuitamente las bodegas» · «suspender todas sus actividades profesionales por 39 meses»	Origen del contraataque de las bodegas	afirma parte docur
E-10	C-6511 · pliego de posiciones folio 207 · pos. 15 y 19 (31-07-2026)  acta, Marisol pág. ≈4 · Franco pág. ≈11	«cómo es efectivo que han autorizado y consentido en que doña Aída... continúe con la administración de los bienes»	Su propia pregunta da por hecho que Aída sigue administrando en 2026	posici = afir poner
E-11	C-6511 · pliego · pos. 8 y 9  acta pág. ≈2	«ejecutó correctamente el mandato general de administración y disposición de bienes»	Administró y dispuso bajo el mandato	ídem

POR LEER ENTERO, CON PÁGINA

Contestación de C-6511 (2022) y demanda de C-4776 (indignidad, 2025), de los mismos abogados; y el folio 228 de C-6511 donde pidieron la carpeta penal.

§8

La absolución de posiciones de C-6511 (31-07-2026) — lo que ya declaramos y lo que concedimos

Acta de la 2.^a citación, receptora Andrea Vásquez Delaunoy, pliego a folio 207. Marisol por sí; Franco por Jorge («no podrá contestar preguntas sobre hechos propios»; la contraria incidentó nulidad tras la pregunta 12; Franco alegó convalidación; el tribunal quedó en resolver). Transcripción literal en el repo; análisis en el desglose del 21-09, §4. Acta escaneada:  [Marisol págs. 1-6](#) · [Franco por Jorge págs. 7-12](#).

POSICIÓN	RESPUESTA	EN C-4713
Marisol 4	«mi mamá tenía un patrimonio de alrededor de 2 millones de pesos mensuales causados por arriendos... y lo del montepío»	Orden de magnitud de la renta 2017-2020 confesión de Marisol (vale contra ella) pero contraria no controvertió → presunción, c
Marisol 8 · 14	«nunca dio cuenta de lo que recibía de arriendo» · «después de un año de fallecida mi mamá le pedí cuenta yo y Jorge... nunca acreditó con boleta o factura»	Sin rendición; primer requerimiento ~nov 2025
Marisol 15-16 + aclaratoria	«no he autorizado ni consentido, tajantemente lo digo, lo mismo mi sobrino Jorge Juri» · «Aída sola se adjudicó ese papel... después de fallecida mi mamá» · «siguió Aída administrando los bienes hasta el día de hoy»	Cae el mandato tácito del 2081 (su §73 comuneros. Marisol lo repite el 28/29 cor
Franco 3 · 19-20	«propiedades arrendadas y montepío» · «no es efectivo [que hayan consentido], incluso se inició un proceso judicial »	C-4713 es el acto concreto de la negativa
Franco 18 — lo concedido	« es efectivo , había confianza en la gestión de doña Aída... nunca cuestionó la administración... durante los últimos años de vida de dicha mandante»	⚠ Dirán: consintieron → 2081 → sin culpa confianza es en vida de Marta y bajo mar 14-11-2020, cuando el mandato terminó · (Franco 14: «la relación se dañó... al desc un mes de vida de Marta se reclama aquí
Franco 2 · 11 · Marisol 4-5	Jorge no volvió a Chile desde 2015 · Marisol no contribuyó a la mantención	Alimentan C-4776 / C-21990, no C-4713. signo)
Franco (todo)	Declaró «a partir de lo que Jorge me ha informado»	Si el tribunal anula, la contraria pedirá en Jorge en persona o por videoconferencia bodegas, rol 423-429, renta de Chile Esp requerimiento de cuentas 2021

EL PLIEGO QUE CONVIENE PEDIRLES A ELLOS (ART. 385) – HECHOS PERSONALES, CADA UNO NACIDO DE UN ESCRITO SUYO

1) Que desde el 14-11-2020 perciben las rentas de los roles 387-383, 387-384 y 3228-3. 2) Que no han rendido cuenta a Jorge ni a Marisol. 3) Que no han pagado las contribuciones del rol 3228-3. 4) Que Jorge pagó \$672.834 el 07-12-2022. 5) Que no han distribuido rentas salvo \$100.000 y \$200.000 a Marisol. 6) Que no declararon ante el SII ingresos por arriendo de 387-383 y 387-384. 7) Que negaron el acceso a las bodegas el 19-01-2023 y no respondieron el requerimiento notarial del 10-09-2025. 8) Que fijaron domicilio en el 504-D. Franco decide.

§9

La causa penal RIT 1770-2024 (7° JG Santiago) — punto de prueba 7

Querella de Jorge contra Aída y Christian: apropiación indebida (470 N° 1 CP), administración desleal (470 N° 2), contrato simulado (471 N° 2). Objeto: mandato 18-02-2019 y compraventa 04-11-2020 como actos simulados, precio de \$95 M nunca pagado, administración de arriendos sin rendición. RUC 2410007828-3.

ESTADO REAL Cerrada por decisión de no perseverar del Ministerio Público (art. 248 c CPP), confirmado por Jorge. La contestación de C-4713 lo afirma como hecho y el certificado del punto 7 lo va a decir. La fecha no está en el repo y el documento no está en la bóveda.	CONTRA-POSICIÓN El no perseverar no es sobreseimiento ni absolución: no juzga los hechos ni produce cosa juzgada; la culpa civil (2314) y la comunidad (2308, 2310) no exigen delito. Se acompaña el certificado con una línea: «la decisión de no perseverar no constituye pronunciamiento sobre los hechos ni sobre la responsabilidad civil». Nada más.
LO QUE DEJÓ LA INVESTIGACIÓN El Informe PDI (742 págs.; 32 en el repo) contiene lo que los imputados entregaron y declararon: 34 recibos del arriendo del 503-D pagados por ellos, el cheque protestado del 27-11-2020, sus dichos sobre la administración. La contraria pidió la carpeta en C-6511 (folio 228).	QUÉ HACER Pedir a la Fiscalía la carpeta completa con los anexos 01-15 (KANBAN RIT 1770): sirve a los puntos 2, 3 y 8. Conseguir acta o resolución del no perseverar con su fecha. La vía penal 2.0 (uso nuevo del mandato en cada escrito, 196 CP) no se menciona en C-4713: se anota.

§10

Cuentas de servicios hasta hoy — lo que hay y lo que falta bajar

Las cuentas acreditan ocupación por terceros mes a mes. Hoy llegan a marzo de 2026; el probatorio necesita hasta septiembre. Ni en Gmail ni en la bóveda hay boletas posteriores. Y mejor que las boletas: un **oficio** del tribunal a cada empresa por titular, dirección y desde cuándo, que convierte el indicio en instrumento.

INMUEBLE	SERVICIO · CUENTA	TITULAR EN LA CUENTA	CUBIERTO	FALTA
Lord Cochrane 30 D508	ENEL · cliente 245740-7 	Paula Acevedo B.	sep-2023 → 04-mar-2026 (30 boletas) · «corte en trámite» en marzo	abr → sep-2026
Lord Cochrane 30 D509	ENEL · cliente 245741-5 	(ver boleta)	ago-2023 → 04-mar-2026 (30 boletas) · último pago 18-02-2026 en Caja Vecina	abr → sep-2026

INMUEBLE	SERVICIO · CUENTA	TITULAR EN LA CUENTA	CUBIERTO	FALTA
Chile España 8316-B	Aguas Andinas · cuenta 493432-6 · medidor 25249260 	Claudia Orellana	historial 48 meses al 12-03-2026 (activo, sin corte)	abr → sep-2026
Chile España 8316-B	Electricidad	—	nada	todo
Bodegas Diagonal Paraguay 254	Gastos comunes / administración	—	libro de visitas 22- 01-2023	todo
Lord Cochrane 30	Administración (lordcochrane30@gmail.com)	—	instructivo de mudanzas	registro de ocupantes y autorizaciones

§11

Qué falta hasta el 29 — marca lo que vayas cerrando

Ordenado por lo que más mueve la aguja. Las marcas se guardan en este navegador; el cierre formal va en el KANBAN.

0/14

0%

- ☐ **Compartir con Franco la carpeta OneDrive «Prueba-por-punto-de-prueba» y responder su correo** HOY
Reemplaza el Drive de marzo que nunca abrió. Borrador ✂ en la ficha del 21-09, §5. Decidir el párrafo sobre TDAH/peritaje.
- ☐ **Leer en la OJV el escrito del 21: documentos acompañados y testigos ofrecidos** 22-SEP
Nombre, domicilio y profesión de cada uno; que estén Daniela y Virginia; que Rodrigo esté (el índice de evidencia decía que no). Cerrar el incidente del 09-sep en la Historia.
- ☐ **Preguntar a Franco si los cinco están citados y si Rodrigo y Marisol pueden declarar por vía telemática** ≤ 23-SEP
Un tema, una pregunta. Ventana 7-9 AM Chile.

- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| ☐ | Certificados de dominio vigente: CBR San Miguel (fs. 13163 vta N° 12200) y CBR Santiago (3 inscripciones de 2022)
En línea, costo bajo. San Miguel primero. | ≤ 25-SEP |
| ☐ | Tres certificados de estado: C-6511 (6° JC), C-4776 (19° JC), RIT 1770-2024 (7° JG)
Antes del de RIT 1770, verificar la orden de no perseverar. Carpetas 05, 06 y 07 están vacías. | ≤ 25-SEP |
| ☐ | Pedir exhibición de los contratos de arriendo y de lo percibido desde el 14-11-2020 (art. 349)
Dentro del término (art. 327). Su §74 nombra los contratos; Aída admitió en la dúplica de C-6511 que sigue percibiendo. Mensaje 2 a Franco, cuando conteste. | ≤ 29-SEP |
| ☐ | Pedir absolución de posiciones de Aída y Christian (art. 385) y dejar escrita la versión de Jorge sobre bodegas, 423-429 y Chile España
Porque la van a pedir de vuelta. Pliego si Franco lo pide. | ≤ 29-SEP |
| ☐ | Una sola base de renta para las cuatro unidades y un solo número para las bodegas
La de la serie RE. Anotar en la RE los meses que cubre C-4713. | ≤ 25-SEP |
| ☐ | Certificados TGR de deuda de contribuciones de los roles 387-383, 387-384, 387-491 y 423-429
Con Chile España solo es un ejemplo; con todos, un patrón contra su §37. | ≤ 29-SEP |
| ☐ | Confirmar con Rodrigo la fecha de su constatación (15 o 23 de mayo) y el nombre completo del conserje
Un testigo que duda de la fecha de su propio hecho pierde el hecho. | ≤ 27-SEP |
| ☐ | Preparar cada testigo para su tacha y acotar sus relatos a hechos propios
Sin calificaciones jurídicas («fraude», «omisión dolosa»); cifras y fechas con documento o no se dicen (§6, cruce 6). | ≤ 27-SEP |
| ☐ | Pedir oficios a ENEL (245740-7, 245741-5), Aguas Andinas (493432-6) y a las administraciones de Lord Cochrane 30 y Diagonal Paraguay 254
Convierte las cuentas (privado de tercero) en informe oficial. Se pide dentro del término. Mientras, bajar las boletas abr→sep-2026 por número de cliente. | ≤ 25-SEP |
| ☐ | Fecha y documento del «no perseverar» de RIT 1770-2024, y carpeta investigativa con anexos 01-15
Antes del certificado del punto 7. La fecha decide además la acción contra el Estado (Ley 19.640 art. 5°, 4 años). | ≤ 25-SEP |
| ☐ | Vigilar en la Corte: ing. 15942-2025 (sustitución) y la apelación del folio 43 (punto 3, ingreso sin número) | QUINCENAL |

Devolutivo: la causa no se detiene. Franco decide si pide alegatos (art. 199, 5 días desde el certificado de ingreso).

C-4713-2025 · estado al 21-09-2026 · fuentes: ficha del 17-09 (resolución folio 43), ficha del 21-09 (correos de Franco), contestación folio 32, serie RE 14-09 · carpeta OneDrive _Active0ps/Legal0ps/CHL-2026-C-4713-2025/Prueba-por-punto-de-prueba/

BORRAR MARCAS